

Introduction to Law

Final Exam Preparation Guide

North Bengal International University (NBIU)

Bangladesh Constitutional Law | CrPC | Penal Code | Cyber Security Act

Part 1: Constitutional Law of Bangladesh (Marks: 15–20)

Article 26(1) — Laws Inconsistent with Fundamental Rights to be Void

BD বাংলা:

Article 26(1) অনুযায়ী, সংবিধান প্রবর্তনের আগে বা পরে যে সকল আইন মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব রয়েছে। Doctrine of Severability: কোনো আইনের ভালো ও খারাপ অংশ আলাদা করা সম্ভব হলে আদালত শুধু খারাপ অংশটুকু বাতিল করবে। Doctrine of Eclipse: সংবিধানপূর্ব কোনো আইন মৌলিক অধিকারের কারণে 'নিষ্ক্রিয়' হয়ে যায়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। পরে সংশোধনীর মাধ্যমে তা পুনরায় সক্রিয় হতে পারে।

GB English:

Article 26(1) declares that all laws — existing or future — that are inconsistent with Fundamental Rights shall be void. Two key doctrines apply: (1) Doctrine of Severability: If a law has both valid and invalid parts, the court strikes down only the bad portion, keeping the rest intact. (2) Doctrine of Eclipse: Pre-constitution laws that conflict with Fundamental Rights become dormant (not destroyed). If the Fundamental Right is later amended, the law revives automatically without re-enactment.

Article 27 — Right to Equality Before Law

BD বাংলা:

Article 27 বলে, রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনের সমান আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করবে না। 'Equality before law' হলো নেতিবাচক ধারণা — কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। 'Equal protection of law' হলো ইতিবাচক ধারণা — একই পরিস্থিতিতে থাকা মানুষদের একইভাবে আচরণ করতে হবে।

GB English:

Article 27 guarantees that the State shall not deny any person equality before law or equal protection of laws within Bangladesh. 'Equality before law' is a negative concept — meaning no one is above the law. 'Equal protection of the law' is a positive concept — meaning people who are similarly situated must be treated similarly. Together, these two principles form the complete right to equality under Bangladeshi constitutional law.

Articles 18, 28–42 — Fundamental Rights Summary

নিচে মৌলিক অধিকার সমূহের বাংলা ও ইংরেজি সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো:

Article	Topic	বাংলা সারসংক্ষেপ	English Summary
18	Public Health & Morality	রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং মদ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাধ্য।	State must raise nutrition/living standards and prevent alcohol & drug abuse.
28	Non-discrimination	ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করতে পারবে না।	State cannot discriminate based on religion, race, caste, sex, or place of birth.
29	Equality in Public Employment	সরকারি চাকরিতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে।	Equal opportunity for all citizens in government/state employment.
30	No Foreign Titles	কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না।	No citizen shall accept any title, award, or honour from a foreign state.
32	Right to Life & Personal Liberty	আইন অনুযায়ী ছাড়া কাউকে জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।	No person shall be deprived of life or personal liberty except in accordance with law.
33	Safeguards in Arrest	গ্রেফতারের কারণ জানানোর অধিকার, আইনজীবী পরামর্শের সুযোগ এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।	Right to know grounds of arrest, consult a lawyer, and be produced before a magistrate within 24 hours.
35	Protection in Trial & Punishment	Ex-post facto আইন, দ্বৈত বিচার (double jeopardy) এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য না করার সুরক্ষা।	Protection against ex-post facto laws, double jeopardy (tried twice for same crime), and self-incrimination.
36	Freedom of Movement	নাগরিকরা বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে অবাধে চলাফেরা করতে পারবে।	Citizens have the right to move freely throughout the territory of Bangladesh.
37	Freedom of Assembly	নাগরিকরা অস্ত্র ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করতে পারবে।	Right to assemble and participate in public meetings peacefully and without arms.
38	Freedom of Association	নাগরিকরা সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে।	Citizens have the right to form associations, unions, or organizations.
40	Freedom of Profession	যেকোনো বৈধ পেশা, ব্যবসা বা জীবিকা বেছে নেওয়ার অধিকার।	Right to practice any lawful profession, carry on any occupation, trade, or business.
42	Right to Property	সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করার অধিকার (রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ সাপেক্ষে)।	Right to acquire, hold, and dispose of property, subject to reasonable restrictions by the State.

Article 70 — Restriction on Vote (Anti-Defection Law)

BD বাংলা:

Article 70 অনুযায়ী, কোনো দলীয় প্রতীকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি সংসদে নিজের দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন বা দলত্যাগ করেন, তাহলে তিনি তার আসন হারাবেন। এটি বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যা দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দলবদল প্রতিরোধ করে।

GB English:

Article 70 is the Anti-Defection law of Bangladesh. If an MP elected on a party ticket votes in Parliament against his own party, or resigns from the party, he automatically loses his parliamentary seat. This is a unique feature of Bangladesh's parliamentary system designed to maintain party discipline and prevent floor-crossing (switching sides) after election. It ensures political stability in the legislature.

Article 102 — Powers of the High Court Division (Judicial Review / Writs)

BD বাংলা:

Article 102 অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে বিভিন্ন রিট জারি করতে পারে।

GB English:

Article 102 grants the High Court Division the power to issue writs to enforce Fundamental Rights. There are five types of writs:

Writ Name	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation
Habeas Corpus	বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ।	Court orders production of an illegally detained person before it.
Mandamus	সরকারি কর্মকর্তাকে তার আইনি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ।	Court orders a public official to perform their legal duty.
Certiorari	নিম্ন আদালতের অবৈধ সিদ্ধান্ত বাতিল করার নির্দেশ।	Court quashes an illegal decision of a lower court or tribunal.
Prohibition	নিম্ন আদালতকে এখতিয়ার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার নির্দেশ।	Court stops a lower court from exceeding its jurisdiction.
Quo Warranto	কোনো সরকারি পদে থাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার আদেশ।	Court challenges a person's right or authority to hold a public office.

Article 142 — Power to Amend the Constitution

BD বাংলা:

Article 142 সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। সাধারণত সংসদের মোট সদস্যের ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংবিধান সংশোধন করা যায়। তবে মূল কাঠামো (Basic Structure) — যেমন প্রস্তাবনা, ৮-৯ নং অনুচ্ছেদ — সংশোধন করতে হলে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি গণভোটেরও প্রয়োজন হয়।

GB English:

Article 142 outlines the amendment procedure for Bangladesh's Constitution. A standard amendment requires a two-thirds (2/3) majority vote of all MPs in Parliament. However, to amend core provisions related to the Basic Structure — such as the Preamble and Articles 8, 9, 150, etc. — a 2/3 majority vote PLUS a national referendum (public vote) is mandatory. This dual requirement protects the fundamental nature of the Constitution.

Part 2: Code of Criminal Procedure, 1898 (CrPC) — Arrest Provisions (Marks: 10)

Section	Topic	বাংলা সারসংক্ষেপ	English Summary
46/A	Arrest by Magistrate	ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি অজামিনযোগ্য অপরাধ ঘটতে দেখলে নিজেই গ্রেফতার করতে বা গ্রেফতারের আদেশ দিতে পারেন।	If a Magistrate (Executive or Judicial) witnesses a non-bailable offence, he can personally arrest or order the arrest of the offender.
ক (Ka)	How to Arrest	পুলিশ অফিসার আসামির শরীর স্পর্শ করে বা ঘেরাও করে গ্রেফতার সম্পন্ন করবে।	A police officer makes an arrest by physically touching or confining the body of the person being arrested.
খ (Kha)	Resistance to Arrest	আসামি জোরপূর্বক বাধা দিলে বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ গ্রেফতারের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপায় ব্যবহার করতে পারবে।	If the person forcibly resists arrest or attempts to escape, the police officer may use all necessary means to effect the arrest.
গ (Ga)	Search in House	আসামি কোনো বাড়ি বা জাহাজে আশ্রয় নিলে এবং প্রবেশে বাধা দিলে, পুলিশ প্রবেশের অনুমতি ছাড়াই ঢুকতে পারবে।	If an accused hides in a house or vessel and entry is refused, police may enter to execute the arrest even without permission.
ঘ (Gha)	Break Open Doors	প্রয়োজনে পুলিশ দরজা বা জানালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে গ্রেফতার সম্পন্ন করতে পারবে।	If entry is denied, the police officer is authorized to break open doors or windows to execute the arrest.
ঙ (Ongo)	Bail in Petty Cases	পরোয়ানা ছাড়া জামিনযোগ্য অপরাধে গ্রেফতার হলে, পুলিশ আসামিকে জামিনের অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই জানাবে।	If arrested without a warrant for a bailable offence, the police officer must inform the arrested person of their right to be released on bail.
চ (Cha)	Medical Examination	ধর্ষণ বা আঘাতের মতো অপরাধে যদি মেডিক্যাল পরীক্ষা প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে পুলিশ সরকারি ডাক্তার দিয়ে আসামির চিকিৎসা পরীক্ষা করাতে পারবে।	If a medical examination can provide evidence (rape, grievous hurt, etc.), police can have the accused examined by a registered government doctor.

Part 3: The Penal Code, 1860 — Specific Sections (Marks: 20–25)

Section 53 & 54 — Punishments

BD বাংলা:

Section 53 অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ ধরনের শাস্তি রয়েছে। Section 54 সরকারকে মৃত্যুদণ্ড লঘু করার ক্ষমতা দেয়।

GB English:

Section 53 defines 5 types of punishments in Bangladesh. Section 54 gives the Government power to commute (reduce) a death sentence without the convict's consent.

Section 53 — 5 Types of Punishment:

- **মৃত্যুদণ্ড** (Death Penalty)
- **Death** — capital punishment
- **যাবজ্জীবন কারাদণ্ড** (Imprisonment for Life)
- **কঠোর বা সাধারণ কারাদণ্ড** (Rigorous [hard labour]/ Simple Imprisonment)
- **সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত** (Forfeiture of Property)
- **জরিমানা** (Fine)

Section 96–103 — Right of Private Defence

BD বাংলা:

Section 96: আত্মরক্ষায় করা কাজ কোনো অপরাধ নয় — যদি যুক্তিসঙ্গত ভয় থাকে এবং কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়ার সময় না থাকে। Section 97: নিজের বা অন্যের শরীর এবং সম্পত্তি (স্বাবর/অস্বাবর) রক্ষার অধিকার। Section 99: সীমাবদ্ধতা — সরকারি কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে কাজ করলে বা পুলিশের সাহায্য নেওয়ার সময় থাকলে প্রতিরক্ষার অধিকার নেই।

GB English:

Section 96: Nothing done in private defence is an offence — when there is reasonable fear of danger and no time to call authorities. Section 97: The right extends to defending one's own or another's body AND property (movable/immovable). Section 99: Limitations — no right exists if there is time to seek public authority, or if the act is done by a public servant acting in good faith.

Section 100 — Body: When Causing DEATH is justified (6 Scenarios):

- **মৃত্যুর আশংকা** (Reasonable Apprehension of Death)
- **গুরুতর আঘাতের আশংকা** (Reasonable Apprehension of Grievous Hurt)
- **ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ** (Assault to commit Rape)
- **অস্বাভাবিক কামনার উদ্দেশ্যে আক্রমণ** (Assault with intent to commit unnatural lust)
- **অপহরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ** (Assault to Kidnap/Abduct)
- **এমনভাবে আটক রাখা যে কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া সম্ভব নয়** (Wrongful confinement in a way that prevents reaching authorities)

Section 103 — Property: When Causing DEATH is justified (4 Scenarios):

- ডাকাতি (Robbery)
- রাতের বেলা গৃহভেদ (House-breaking by Night)
- বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ (Arson (setting fire) of Dwelling House)

মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় সৃষ্টিকারী চুরি/দুর্ভুক্তি/অনধিকার প্রবেশ (Theft, mischief, or trespass causing reasonable fear of death or grievous hurt)

Sections 299–376 — Offences Against Body & Rape

Culpable Homicide & Murder:

BD বাংলা:

Section 299 — Culpable Homicide(অপরাধজনক নরহত্যা): মৃত্যু ঘটাতে অভিপ্রায় বা জ্ঞান নিয়ে কোনো কাজ করলে

Section 300 — Murder(খুন): উচ্চ মাত্রার অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকলে Culpable Homicide হয়ে যায় Murder

Section 302(punishment): **মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন + জরিমানা।**

GB English:

Section 299 (Culpable Homicide): Causing death with intention or knowledge that death is likely.

Section 300 (Murder): Culpable homicide becomes murder when done with a higher degree of intention or knowledge. Punishment under Section 302: **Death or Imprisonment for Life + Fine.**

Hurt(Section 319):

BD বাংলা:

Section 319 — Simple Hurt: শারীরিক ব্যথা, রোগ বা অক্ষমতা সৃষ্টি করা। Section 320 — Grievous Hurt: অঙ্গহানি, দৃষ্টি/শ্রবণশক্তি/সন্ধি নষ্ট, অস্থিভাঙা, মাথা/মুখ স্থায়ীভাবে বিকৃত করা। Section 325: **সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড + জরিমানা।**

GB English:

Section 319 (Simple Hurt): Causing bodily pain, disease, or infirmity. Section 320 (Grievous Hurt): Emasculation, permanent loss of sight/hearing/any organ, destruction of joints, bone fractures, permanent disfiguration of head/face. Punishment under Section 325: **Up to 7 years imprisonment + Fine.**

Kidnapping (Section 359):

BD বাংলা:

অপ্রাপ্তবয়স্ক (পুরুষ ১৬ বছরের নিচে, মহিলা ১৮ বছরের নিচে) সম্মতি ছাড়া নিয়ে যাওয়া অথবা যেকোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া।

GB English:

Section 359 defines Kidnapping as taking a minor (male under 16 or female under 18) without consent, OR taking any person beyond the territorial limits of Bangladesh. The key elements are: age of the victim and lack of valid consent.

Rape (Section 375 & 376):

BD বাংলা:

Section 375: ধর্ষণ হলো যখন কোনো পুরুষ একজন নারীর সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্মতি ছাড়া, ভয় বা প্রতারণামূলক সম্মতিতে, অথবা ১৮ বছরের নিচে হলে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। Section 376: কঠোর কারাদণ্ড (যাবজ্জীবন পর্যন্ত) + জরিমানা (ভিকটিমের চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধে ব্যবহৃত হবে)।

GB English:

Section 375 (Rape): A man commits rape when he has sexual intercourse with a woman: (1) against her will, (2) without consent, (3) with consent obtained by fear or deceit, or (4) when she is under 18 years of age. Punishment under Section 376: Rigorous imprisonment up to life + Fine (the fine amount shall be used for the victim's medical and rehabilitation expenses).

Sections 378–395 — Offences Against Property

BD বাংলা:

Section 378 — Theft (চুরি): বেআইনিভাবে মালিকের সম্মতি ছাড়া অসাধুতার সাথে কারো অস্থাবর সম্পত্তি নেওয়া। Section 379: সর্বোচ্চ ৩ বছর + জরিমানা। Section 391 — Robbery (ডাকাতি): চুরি বা চাঁদাবাজিতে মৃত্যু, আঘাত বা অন্যায় আটকের ভয় দেখানো। Section 395 — Dacoity (দস্যুতা): ৫ বা তার বেশি ব্যক্তি মিলে ডাকাতি করলে। সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন বা ১০ বছর + জরিমানা।

GB English:

Section 378 (Theft): Dishonestly taking movable property out of the possession of any person without their consent. Punishment under Section 379: Up to 3 years + Fine. Section 391 (Robbery): Theft or extortion where the offender voluntarily causes or threatens death, hurt, or wrongful restraint. Section 395 (Dacoity): When 5 or more persons together commit robbery. Punishment: Imprisonment for Life OR up to 10 years + Fine.

Part 4: Self-Defence & Rape — Definition & Prevention (Marks: 10)

Right of Private Defence — Definition & Punishment

BD বাংলা:

Section 96-97: নিজের বা অন্যের শরীর এবং সম্পত্তি তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে রক্ষার অধিকার। Section 99: সীমাবদ্ধতা — পুলিশের সাহায্য নেওয়ার সময় থাকলে এই অধিকার নেই। ক্ষতি অপরিহার্যের বেশি হওয়া যাবে না। Section 100 & 103: শুধু উপরে উল্লিখিত ৬+৪ পরিস্থিতিতেই মৃত্যু ঘটানো যাবে।

GB English:

Sections 96-97 define the right to protect one's own or another's body and property from immediate harm. Section 99 limitations: the right doesn't exist if there is time to call police, and harm inflicted must not exceed what is necessary. Section 100 & 103 allow causing death ONLY in the specific 6 (body) + 4 (property) scenarios listed earlier. If you exceed this right (e.g., kill a fleeing thief), you are guilty under Section 304 (Culpable Homicide not amounting to murder) — punishable by up to 10 years or life imprisonment.

Rape — Definition & Prevention (ধর্ষণ: সংজ্ঞা ও প্রতিরোধ)

BD বাংলা:

সংজ্ঞা: সম্মতি ছাড়া বা ভয়/জোরের মাধ্যমে পাওয়া সম্মতিতে যোনি, মুখ, মূত্রনালি বা মলদ্বারে প্রবেশ।
প্রতিরোধ: (১) আইনি: যাবজ্জীবন কারাদণ্ড + জরিমানা; (২) প্রমাণগত: Two-finger test নিষিদ্ধ, DNA পরীক্ষা বাধ্যতামূলক; (৩) সামাজিক: বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন।

GB English:

Definition: Rape is any penetration (to any degree) of the vagina, mouth, urethra, or anus without consent or with consent obtained through fear or duress. Prevention mechanisms: (1) Legal — Section 376: Life imprisonment + Fine for victim rehabilitation; (2) Evidentiary — Two-finger test is completely banned, DNA profiling is the primary evidence method; (3) Social — Fast-track special tribunals (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) must complete trials within 180 days.

Part 5: Cyber Security Act, 2025 (Bangladesh) (Marks: 5)

Section 25 — Cyber Terrorism / Critical Infrastructure Attack

BD বাংলা:

ধারা ২৫ (সাইবার সন্ত্রাসবাদ): গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে (যেমন- ব্যাংকিং সার্ভার বা সামরিক নেটওয়ার্ক) অননুমোদিত প্রবেশ বা ক্ষতি সাধন করলে তা সাইবার সন্ত্রাসবাদ হিসেবে গণ্য হবে। এর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, যা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ন্যূনতম ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

GB English:

Section 25 (Cyber Terrorism): This section covers unauthorized access or damage to Critical Information Infrastructure (CII), such as central bank servers or military networks. The punishment is very high, involving **Imprisonment for Life or a minimum of 14 years of rigorous imprisonment, plus heavy fines in Crores of Taka.**

Section 26 — Cyber Extortion / Ransomware

BD বাংলা:

ধারা ২৬ (সাইবার Ransomware): এই ধারা ডিজিটাল স্পেসে ধারা ৩৮৪ Penal Code-এর সমতুল্য। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা বা ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের হুমকি দেওয়াকে সাইবার চাঁদাবাজি বলে। এর শাস্তি ১০ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে এবং ব্যবহৃত ডিজিটাল ডিভাইসগুলো বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

GB English:

Section 26 is the digital equivalent of extortion under Section 384 of the Penal Code. It covers hacking computers or mobile phones to threaten victims with publishing private photos, videos, or bank details unless money is paid (Ransomware attacks). Punishment: 10 to 14 years imprisonment. The court may also order confiscation of all digital devices used in the commission of the offence.